Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут права
Рада молодих вчених
Наукове товариство студентів

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ – ВПЛИВ ВОЄННИЙ ДІЙ»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої Дню науки ННІ права
(12 травня 2022 року)

Київ – 2022

УДК 34 (477)

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 року) / За заг. ред. д.ю.н., акад. НАПрН України О.П. Орлюк, к.ю.н., доц. Г.З Остапенко, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2022. 389 с.

Укладачі: А.В. Айдинян, Х.М. Єрменчук, А.В. Іваницький, А.В. Ковальський, М.В. Люлькун, А.В. Матат, Л.Ю. Мельніков, О.П. Пилипчук, Ю.В. Плекан, В.В. Савіцька, Б.О. Соловйов, Д.К. Сухорабський, А.А. Ярмолюк, Д.В. Ярова.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики – вплив воєнних дій», присвяченої Дню науки ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (12 травня 2022 року).

Збірник охоплює дослідження проблем прав людини, конституційного та міжнародного публічного права, теорії та історії права та держави, адміністративного права та процесу, інформаційного права, цивільного та міжнародного приватного права, господарського права та процесу, трудового права та права соціального забезпечення, екологічного, земельного та аграрного права, кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, цивільного процесу, судоустрою, нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, фінансового права, права інтелектуальної власності, публічного адміністрування та медичного права, а також іноземної мови за професійним спрямуванням (право).

Для фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів.

© Рада молодих вчених
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2022
© Колектив авторів, 2022

2. Дослідженння Центру правосуддя Бреннана при Школі права Нью-Йоркського університету. Код доступу: https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/guide-declarations-martial-law-united-states#labor

3. Malcolm N. Shaw `International Law` - c. 1024-1032.

Олена Сударенко
Державний торговельно-економічний університет, к.ю.н.

Катерина Звєрєва
Державний торговельно-економічний університет,
адвокатка, аспірантка 2 року навчання

Актуальні питання захисту прав держави як суб'єкта міжнародного права (на прикладі України)

Сьогодні кожна держава світу є публічною особою та оператором (учасником зовнішньо-економічних відносин, який укладає міжнародні договори, здійснює експортно-імпортні операції) у відносинах міжнародного права, у тому числі міжнародного фінансового права. Усе це робиться для досягнення власного економічного інтересу держави й домовленості стосовно найбільш сприятливих умов для її резидентів. Домовленості повинні регулюватися виключно міжнародним публічним правом. А кожен учасник правовідносин повинен чітко розуміти власні права та обов'язки у правовідносинах, що виникають.

У 2022 році світ зіштовхнувся з несподіваною жорстокістю з боку Росії, яка проявилася у вигляді військового нападу 24.02.2022 на Україну. Росія вчиненою агресією не лише знехтувала принципами міжнародного права (надалі – «МП»), а й в черговий раз порушила зобов'язання, взяті на себе міжнародними договорами, серед яких Будапештський меморандум. Ця війна висвітлила велику кількість неврегульованих проблем у сфері міжнародного захисту держав-підписантів міжнародних договорів, а також стала зрозумілою беззахисність суб'єктів міжнародного публічного права. На перший план вийшли питання, а хто та як повинен захистити державу, права якої порушено?

Свавілля Росії привело до згуртування всього світу проти проявленої агресії. Люди виходять на протести, надсилають гроші на допомогу українським військовим та гуманітарну допомогу цивільним. Держави встановили режим тимчасового захисту й надають фінансову допомогу тим, хто знаходить притулок на їх території. Корпорації припиняють ведення бізнесу на території Росії. ЗМІ постійно публікують дані стосовно того, хто висловив обурення чи занепокоєння щодо російського вторгнення.

Чи можна вважати ці заходи достатніми і гарантуючими світову економічну безпеку? Хто повинен захищати держави, права яких порушено? А хто може вплинути на країну агресора? Як можна зупинити загрозу життю, приватній власності та економічній безпеці громадян держави, що постраждала від військового вторгнення? Постає питання стосовно того, а чи існує МП, якщо будь-яка держава може безкарно порушувати його принципи? Так, Лукашук І.І. вважав, що МП лише зароджується [1]. Можливо саме його теорія вірна?

Науковий інтерес становить дослідження реакції глобальних міжнародних, в тому числі економічних, організацій на розпочату Росією війну відносно незалежної держави

Україна. Нами досліджено повідомлення на офіційних сайтах ряду міжнародних організацій з метою вивчення вжитих ними заходів. Так, Рада Безпеки ООН 25.02.2022 провела засідання, на якому Резолюцію про агресію проти України ухвалити не змогли через вето Росії (що безперечно демонструє прогалину в системі прийняття рішень); 24.03.2022 Росія подавала проєкт про врегулювання гуманітарної кризи в Україні, всі члени ООН були обурені такою цинічністю; 07.04.2022 Генеральна асамблея ООН виключила Росію з Ради з прав людини, проте 16.04.2022 року з'явилося повідомлення, що Росію залишили у якості спостерігача. Організація економічного співробітництва та розвитку з 08.03.2022 вирішила призупинити участь Росії в своїх органах. Членство Росії в Агентстві з ядерної енергії вирішили призупинити з 11.05.2022. Рішення про припинення членства Росії в Раді Європи прийнято останньою 16.03.2022. МВФ позбавив представника від Росії звання дуайена. Рішення щодо виключення Росії з МВФ наразі не прийнято. Світовий банк зупинив усі програми в Росії.

Ряд профільних міжнародних організацій також не стоїть осторонь та оприлюднили на власних офіційних інтернет-ресурсах свою позицію. Так, 07.03.2022 Росію виключено з Болонського процесу. Банк міжнародних розрахунків з 10.03.2022 призупинив доступ центрального банку Росії до своїх сервісів. МОП 18.03.2022 року заявила про припинення співпраці з Росією. Декларацією Міжнародна рада з зерна 09.04.2022 року засудила війну Росії проти України. Європейська федерація лізингодавців Leaseurope 23.03.2022 року виключила російську структуру зі свого складу.

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що реакція від міжнародних організацій беззаперечно є. Наразі навіть ведуться ініційовані США перемовини про виключення Росії з СОТ та з G20. Проте цього не достатньо. Пост на офіційному сайті про засудження дій не є дієвим механізмом протидії порушених зобов'язань та не може стримати загрозу світовій економічній безпеці. Ми вважаємо, що саме економічні санкції мають вплив на агресора. Враховуючи реакцію вищезазначених міжнародних організацій буде доцільним продовжити відповідну практику шляхом виключення Росії з інших міжнародних організацій членом якої вона є, зокрема з Центрально-Азійської співпраці, ОБСЄ, Шанхайської організації співробітництва тощо. Щодо рекомендацій для України, то вважаємо, що ми, як держава, яка поважає світовий правопорядок, гідно розвивається підтримуючи принципи демократії стоїмо на вірному шляху співпрацюючи з великою кількістю організацій та використовуючи усі наявні можливості для захисту власних кордонів і своїх економічних інтересів. Саме це стало поштовхом для розробки ЄС спеціальної процедури та можливості для нас подачі заявки на вступ у ЄС. Вважаємо, слід вжити можливих та необхідних заходів для налагодження зв'язків з Азіатським банком розвитку, що дасть нові переваги.

Також, вважаємо, що міжнародним організаціям слід внести зміни до власних документів з метою превентивного врегулювання настання в майбутньому проблем, з якими зіштовхнувся світ в наслідок порушення державою-підписантом відповідних документів. Зокрема, логічним було б позбавити можливості країну, яка має право вето, застосовувати його у розгляді питань стосовно себе.

Список використаних джерел:

1. Лукашук І. І. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов / Ігор Іванович Лукашук. Москва, 2005. 213 с. (Изд. 3-е, перераб. и доп). URL: http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/lukashuk_1.pdf